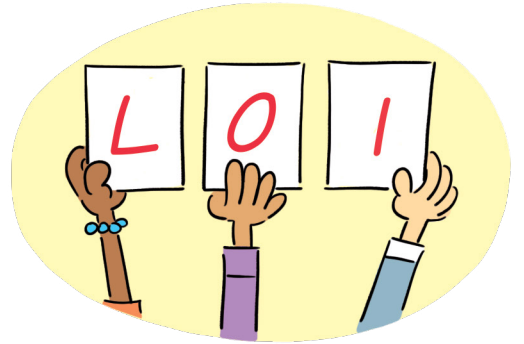


COMMENT LA CONSTITUTION ORGANISE LA PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES LOIS ?

1

Qu'est-ce qu'une loi ?

Une loi est un texte voté par les représentants des citoyens. Elle définit les droits et les devoirs de chacun. Elle est applicable à tous. Les lois organisent notre vie en société. Il existe donc des lois qui régissent la justice, la santé, l'éducation, le commerce, le travail, etc.



2

Qui peut être à l'initiative d'une loi ?

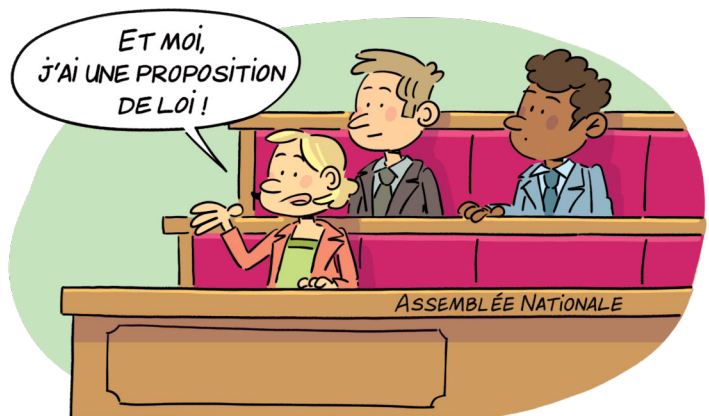
Cette **initiative** est partagée à la fois par le gouvernement et les **parlementaires** (députés et sénateurs).

• Lorsque l'initiative vient du Premier ministre, le texte est appelé « projet de loi ».

C'est le ministre concerné par le thème de la loi (par exemple, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse pour les lois concernant l'école) et son équipe de conseillers et de spécialistes qui rédigent le projet de loi. Après avoir recueilli plusieurs avis, le ministre propose le texte au Premier ministre lors d'une réunion qui s'appelle le « Conseil des ministres ». Une fois validé, le texte est transmis à l'**Assemblée nationale** ou au **Sénat** pour en débattre, le modifier, puis le voter.

• Lorsque l'initiative vient du **Parlement** (Assemblée nationale ou Sénat), le texte est appelé « proposition de loi ».

Une fois la proposition de loi rédigée par un député ou un sénateur, elle est confiée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour en débattre, la modifier, puis la voter.



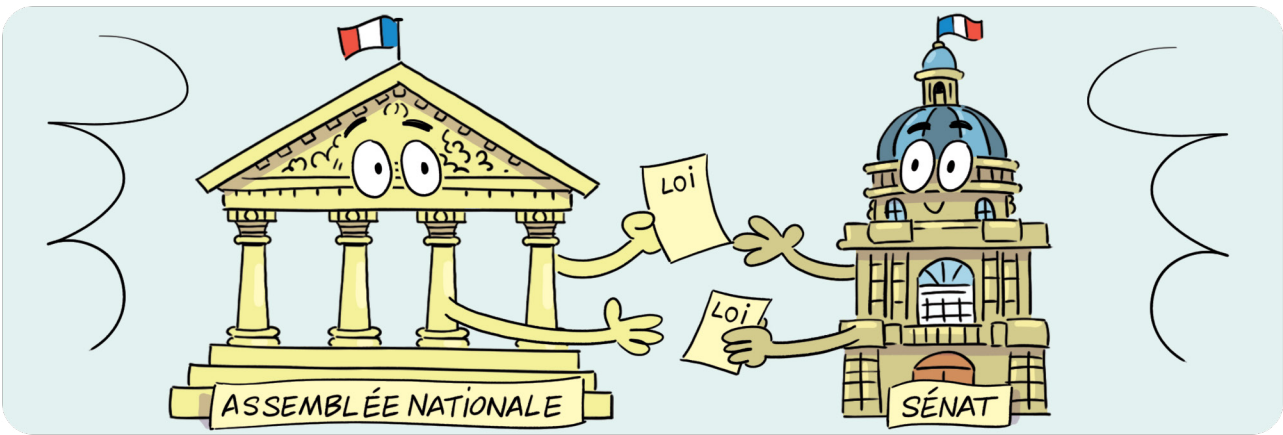
Par qui et comment sont votées les lois ?

Les lois sont votées par les représentants des citoyens : les **parlementaires**.

Quand une loi est déposée au **Parlement**, elle est étudiée par un petit groupe de députés et de sénateurs spécialisés dans le domaine de la loi en question : santé, éducation, justice, environnement, etc. Ils proposent des modifications pour l'améliorer : ce sont des **« amendements »**.

Le texte est ensuite examiné par l'ensemble des députés puis l'ensemble des sénateurs, qui peuvent eux aussi proposer des amendements. Quand les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont d'accord sur une même version du texte, la loi est votée et adoptée.

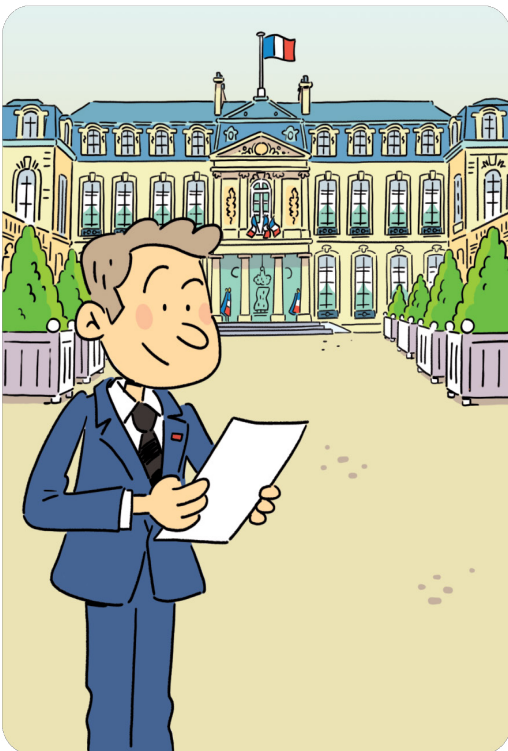
Mais quand l'**Assemblée nationale** et le **Sénat** n'arrivent vraiment pas à se mettre d'accord, il reste encore une chance au gouvernement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de voter la loi toute seule. Si l'Assemblée nationale accepte cette loi, elle est adoptée. Sinon, on dit qu'elle est « rejetée », et elle ne sera jamais appliquée.



Comment les textes de loi deviennent-ils des règles qui s'imposent à tous ?

Quand une loi est votée et donc adoptée par le Parlement, le président de la République a quinze jours pour la **promulguer**. Pendant cette période, le président de la République peut demander au Parlement d'étudier à nouveau cette loi. Le président de la République ou soixante parlementaires peuvent **saisir le Conseil constitutionnel** pour lui demander de vérifier si elle est conforme à la Constitution française. Si c'est le cas, le Président peut alors la promulguer. Elle est publiée au Journal officiel et **entre en vigueur**.

Le Premier ministre et son gouvernement sont ensuite chargés de faire appliquer cette loi au même titre que toutes les autres lois.



Le Conseil constitutionnel en 2025

Le **Conseil constitutionnel** est composé de neuf membres nommés pour neuf ans. Ils ne peuvent être nommés qu'une seule fois. Le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale nomment chacun trois de ses membres. L'un d'eux est nommé président du Conseil constitutionnel par le président de la République.

Année de nomination	2019	2022	2025
Nommé par le président de la République	 Jacques Mézard	 Jacqueline Gourault	 Richard Ferrand, président
Nommé par le président du Sénat	 François Pillet	 François Sénors	 Philippe Bas
Nommé par le président de l'Assemblée nationale	 Alain Juppé	 Véronique Malbec	 Laurence Vichnievsky

LEXIQUE

Amendements : Des propositions de modification sur un texte de loi.

Assemblée nationale : Une des deux chambres du Parlement. Elle est composée de 577 députés. Ces femmes et ces hommes sont élus par les citoyens et les citoyennes selon des zones géographiques au sein des départements qu'on appelle des « circonscriptions ».

Entre en vigueur (entrer en vigueur) : Être appliqué.

Initiative (être à l'initiative de) : Être à l'origine d'une action.

Parlement : Il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui détiennent le pouvoir législatif.

Parlementaires : Ce sont les députés et les sénateurs. Les membres du Parlement.

Promulguer : Rendre une loi officielle. Si une loi n'est pas promulguée, elle ne peut pas être appliquée, c'est comme si elle n'existait pas vraiment. En France, c'est le président de la République qui promulgue les lois.

Saisir le Conseil constitutionnel : Ici, charger le Conseil constitutionnel de vérifier la conformité du texte de loi avec la Constitution.

Sénat : Une des deux chambres du Parlement. Il est composé de 348 sénateurs et sénatrices. Ils sont élus par des élus locaux de la population française (les maires, les conseillers municipaux, départementaux et régionaux, etc.).